



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/226/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובע: שפיצר פאול
מרחוב קוסטה ריקה 69 ירושלים

נ ג ד

הנתבע: אורן שרון
רחוב קוסטה ריקה 69 ירושלים

פסק דין

עסקינן בתובענה זו בשאלה האם יש להורות על סילוק מנוע מזגן שהתקין הנתבע על קיר הבית המשותף.

1. הצדדים הינם שניים מבין בעלי הדירות בבית המשותף ברחוב קוסטה ריקה 69 ירושלים. דירת התובע ממוקמת מעל לדירת הנתבע בבית.

2. בכתב התביעה טען התובע כי כשלושה שבועות לאחר כניסתו לדירתו גילה כי הנתבע הציב מנוע מזגן ברכוש המשותף הגובל בחלון מרפסת השירות וחדר הממ"ד של הדירה. נעשתה פניה לנתבע בדרישה כי יעתיק את מנוע המזגן למקום אשר תוכנן במקור על ידי הקבלן או למקום אחר אך הנ"ל סרב.

3. הנתבע טען כי התקנת מנוע המזגן נעשתה בדומה להתקנה שבוצעה על ידי דירות מקבילות אחרות בפרויקט המורכב ממספר מבנים. ההתקנה בוצעה מתחת לגשר הכניסה במקום שלא ניתן לראותו כלל. התובע לא ראה כלל את מנוע המזגן אלא אך במועד בו הגיע טכנאי, אף שהיחידה הותקנה שבועות קודם לכן. התובע טען תחילה כי המזגן עשוי להרעיש. דא עקא, מדובר במזגן שקט במיוחד ובכל מקרה הוא מותקן בסמוך למנוע מזגן של התובע עצמו (שמרעיש יותר). הנתבע הסכים כי אם יהיה רעש מהיחידה (שלא קיים היום כלל) הוא ידאג להעתיק את היחידה למקום אחר. אולם, התובע סרב. לתביעתו צרף הנתבע מסמך מאשר בחתימת רוב בעלי הדירות בבית.

4. ביום 16.10.17 נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו הצדדים. בגמר הדיון הסכימו הצדדים כי פסק דין יינתן בתובענה על יסוד העדויות, כתבי הטענות וביקור במקום, ללא צורך בשמיעת ראיות נוספות.

5. הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של החלטה וביום 26.10.17 נערך ביקור במקום.

6. בטרם נבחן את נסיבותיו של מקרה זה נכון יהיה לסקור תחילה, בקצרה, את המערכת המשפטית החלה בנסיבות דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/226/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. לאסיפה הכללית בבית נתונה הסמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724).

8. על פי ההלכה שנפסקה בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645 זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף על פי ייעודו לפי תנאי המקום והזמן או על פי כוונת הצדדים, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית (ר' גם ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג פ"ד כח(2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב(1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

9. בנוגע למזגן קובעת ההלכה, כפי שכבר פסקתי בתיק (מפקח נתניה) 175/09 אילנה רובין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה (פורסם בנבו) – "מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים, בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל וסביר. המבחן, בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן. כך, כל אימת שההתנגדות להצבת מזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן - יש לראות כשימוש רגיל (ע"א י-ם) 2560/01 נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל ואח' (פורסם בנבו) (ור' גם תיק (מפקח תל אביב) 487/11 רחל רוזיק נ' שירה רביד (פורסם בנבו) וכן תיק (מפקח ת"א) 374/12 ריסנברג נ' שמחייב (פורסם באתר משרד המשפטים)).

10. בנסיבות דנן, לאחר ששקלתי את ראיות הצדדים, טענותיהם ובעיקר על סמך התרשמותי הבלתי אמצעית בביקור במקום, אני מוצא לנכון לדחות את התביעה. ואלו הם נימוקיי.

11. ראשית, לתובע הסכמה של רוב מוחלט של בעלי הדירות להתקנת מנוע המזגן במיקום הנוכחי. מסמך בעלי הדירות מיום 29.06.17 חתום על ידי 9 מתוך 12 בעלי דירות אשר הבהירו כי אין להם כל תלונה בקשר למנוע המזגן אשר אינו פוגע בנראות, אינו גורם רעש או מפגע סביבתי. למעשה, בהעדר כל אסמכתא או ראיה אחרת הרי שהתובע הינו המתנגד היחיד למזגן. אומנם, מדובר בהסכמה בדיעבד. אולם, בהתאם להלכה הפסוקה הרי שהסמכת האסיפה הכללית להתיר מראש ממילא מקנה לה סמכות להתיר גם אחרי מעשה (ר' פרשת קדמי לעיל).

12. שנית, הביקור במקום לימד באופן ברור כי אין המזגן גורם לכל מפגע חזותי - לא ניתן לראות את מנוע המזגן מגשר הכניסה לבית. ניתן להבחין בו בקושי רב מקצה הרחבה המגוננת בכניסה לבית תוך השענות קדימה על המעקה לעבר הואדי. דא עקא, גם ממיקום זה בולטים מנועי המזגנים האחרים המותקנים בבית, לרבות, מנוע מזגן דירת התובע, יותר מאשר מנוע המזגן של הנתבע (שניתן לראות רק את קצהו הצידי העליון). גם מעורף הבית, מכיוון הכביש העולה לשכונת גבעת משואה (במבט מחצר דירת הנתבע) לא רואים כלל את מנוע המזגן המוסתר. למעשה, ניתן להבחין במנוע המזגן בכירור רק בעת עמידה בקצה הפנימי המרוחק של החצר הצמודה לדירת הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/226/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. גם מדירת התובע אין מהווה המזגן מפגע חזותי – אומנם, ממרפסת השירות בדירת התובע ניתן לראות את מנוע המזגן. אולם, גם מבט זה מוגבל בעיקר מצדו השמאלי של החלון הקטן המותקן. מבט מצדו הימני של החלון כמעט ואינו מאפשר קשר עין ישיר עם מנוע המזגן, ודאי לא עם כולו. ויודגש, מחלון מרפסת השירות כאמור בולט יותר מנוע המזגן של דירת התובע, אשר מותקן ישירות ממש ובצמוד מתחת לחלון זה (במסתור המזגנים), ובעיקר מנועי מזגנים של דירות אחרות בבית הסמוך אשר מותקנים ישירות מול החלון ובמקום בולט (אף שיותר מרוחק).

14. מהחלונות בחדרים האחרים בדירת התובע לא ניתן לראות את המנוע המזגן.

15. שלישית, הביקור במקום לימד כי אין המזגן גורם לכל מפגע רעש – בעת הפעלת המזגן בדירת הנתבע במהלך הביקור במקום לא ניתן היה לשמוע כלל את פעולתו, לא מחצר דירת הנתבע ואף לא מדירת התובע. הרעש הבוקע מהרחוב גבר בהרבה על כל צליל קל שהשמיע מנוע מזגן הנתבע בפעולתו.

16. מאידך, בעת שהופעל מנוע המזגן בדירת התובע נשמע רעש משמעותי מאד במרפסת השירות בדירת התובע, רעש שגבר אפילו על רעשי הכביש הרבים.

17. רביעית, לא מצאתי כי ישנה חלופה ריאלית וראויה להתקנת מנוע המזגן, ודאי בנסיבות בהן אין הוא גורם לכל מטרד רעש כאמור –

התקנתו בשטח החצר כהצעת התובע גורמת למפגע אסתטי בולט שכן ניתן במקרה כזה לראות את מנוע המזגן מחזית הבית, מהכביש העולה לשכונה ומגשר הכניסה. ודאי כאשר יהיה צורך לחפות את מנוע המזגן בכלוב ברזל מחשש לגרימת נזקים בשל התקנת המזגן בגובה נמוך ולאור העובדה כי לנתבע ילדים קטנים אשר משחקים בחצר. בהקשר זה הציג בפני התובע במסגרת הביקור במקום דירה מקבילה לדירת הנתבע בבית אחר בפרויקט בה הותקן מנוע המזגן במיקום המוצע על ידו. מנוע מזגן זה ניכר בבירור ובאופן בולט מגשר הכניסה לבית כמתואר בפרוטוקול הביקור במקום, כאשר לא נדרשה כלל כניסה לדירה כדי להבחין בבירור במנוע מזגן זה;

התקנה מרוחקת יותר על אותו הקיר תגרום, גם היא, מפגע אסתטי, כפי שבולט הדבר בבית הסמוך בפרויקט (ר' גם תמונה א' לכתב ההגנה). ויודגש, גם במיקום זה עדיין יראה מנוע המזגן ממרפסת השירות של דירת התובע, ואולי אף ביתר שאת;

גם החלופה של התקנת מנוע המזגן על גבי אותו קיר משותף בחלק נמוך יותר או על גג מחסן השירות בדירת הנתבע, איננה מעשית שעה שבמיקום זה יחסום מנוע מזגן הנתבע את מנוע מזגן התובע ולהפך.

ויודגש, הטענה כי יש להתקין את מנוע המזגן במסתור הסמוך לחדרי השירות התבררה כבלתי מעשית – לדירת הנתבע, בדומה לדירות דומות אחרות בפרויקט (בבתים זהים סמוכים), מחסן/חדר שירות בחצר שאינו מאפשר התקנה במקום כאמור. לא הוכח כי אין לנתבע זכות למחסן/חדר שירות כאמור בשטח החצר הצמוד לדירתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/226/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. חמישית, התובע לא הצביע על כל מפגע בטיחותי או אחר כתוצאה מהתקנת מנוע המזגן במיקום הנוכחי. ההפך הוא הנכון, החלופות המוצעות על ידי התובע כללו מפגעים שכאלו - סיכון לילדי הנתבע, הפרעה טכנית לפעולת המזגנים של שני הצדדים, מפגע אסתטי משמעותי או פגיעה קניינית ברכוש הצמוד לדירת הנתבע.

19. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה שבפניי.

20. למען הסר ספק, בהעדר טענה מטרדית, וממילא בהעדר סמכות למפקח לדון בעילת המטרד הנזיקית (ר' למשל בתיק (מפקח ירושלים) 102/12 נציגות הבית ברחוב משה שרת 19 ירושלים נ' כץ יוני (פורסם באתר משרד המשפטים)), הרי שאין בפסק דין זה לגרוע מזכות התובע לנקוט בהליכים מתאימים כנגד הנתבע באם, ביום מן הימים, יגרום המזגן למטרד רעש, דבר שלא קיים כיום, לא בפועל כאמור, וגם לא בטענות התובע.

21. בנסיבות האמורות לאור העובדה כי שני הצדדים לא היו מיוצגים במסגרת ההליך, לאור העובדה כי התקיים אך דיון אחד וביקור במקום, לאור ההסכמה הדיונית ושעה שלתובע גם היו הוצאות בפועל בניהול ההליך (אגרת תביעה), אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

22. ויודגש, קביעה כאמור מוצדקת במיוחד לאור העובדה כי עם מעט רוח וכוונה טובה של שני הצדדים, בעיקר עובר להתקנת מנוע המזגן (כגון פניה לתובע מראש לתיאום עמו את מיקום ההתקנה או קבלת הסכמת בעלי הדירות מראש), ניתן היה לפתור מחלוקת זו בהבנה. דא עקא, שני הצדדים התבצרו בעמדותיהם וגרמו לצורך בהכרעה בהליך זה.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט' חשון תשע"ח, 29 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים